

해기면허 행정처분(취소 등) 처리절차

1. 법적근거 : 「선박직원법」 제9조, 제10조, 「같은 법 시행령」 제19조 및 「같은 법 시행규칙」 제20조와 「선원업무처리지침」 제26조부터 제43조의 2까지			
2. 업무개요 : 해기사가 「법 시행규칙」 제20조에 따른 처분기준에 해당될 때 청문과 행정처분심의회 심의를 거쳐 처분하며, 「수산업법」 위반자와 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」에 따른 처분은 해당 기관에서 요구한 처분범위에 따른다.			
3. 업무흐름도			
① 행정처분 요구 (해경, 시. 도지사 등)	② 청문통지 및 청문 (청 장)	③ 해기행정처분 심 의 요 구	④ 심의회 개최 통지 및 출석요구(위원장)
가. 진술조서사본 나. 면허증 사본 다. 청문사항기록 문서사본	가. 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 일시, 장소 통지(의견진술 및 증거제출 가능) 나. 정당한 사유없이 불참시 청문없이 처분 다. 청문조서 작성 및 진술 인 확인 (다른 법령 위반자)	가. 심의요구 (청장→위원장) - 처분요구 양정결정	가. 심의위원에게 개최 통지
⑤ 심의회 개최 및 심의	⑥ 심의결과 보고 및 통지	⑦ 기간확정 및 통지 (청 장)	⑧ 처분자료 입력등 (해기면허 D.B)
가. 출석 또는 서면에 의한 진술 가능 나. 심의대상자의 불출석 또는 서면진술이 없을 때도 심의 가능 다. 심의결정서 작성	가. 심의결과 재결(청장) 나. 처분집행 및 통지(청장) - 처분대상자에게 처분결과 통지 - 업무정지, 취소의 경우 30일이내에 면허 제출할 것을 통지	가. 면허반납시 정지기간 확정 통지 나. 다른 법령 위반자에 대한 기간확정 통지	가. 처분대상자 인적사항 위반법 및 내용, 처분일, 처분내용 및 기간 등 나. 업무정지처분 기간 종료 후 면허반환